

VERİ MERKEZİ VE SİSTEM İŞLETİM DESTEK HİZMETİ ALIMI SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Sözleşmenin tarafları

1.1. İşbu sözleşme, bir tarafta Marmara Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (bundan sonra "İdare" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Sarmal Veri Merkezi Hizmetleri Anonim Şirketi (bundan sonra "Yüklenici" olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

Madde 2- Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin; a) Adı: Marmara Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. b) Adresi: Meclisi Mebusan Cad. No:81 Fındıklı, Beyoğlu/İstanbul c) Telefon numarası: 0212 393 60 00 ç) Elektronik tebligat adresi: 25871-33104-89720 2.2. Yüklenicinin; a) Ticaret unvanı: Sarmal Veri Merkezi Hizmetleri A.Ş. b) Vergi kimlik numarası: 7410336295 c) Tebligata esas adresi: Gebze Organize Sanayi Bölgesi 1200. Cad. No:14 Gebze/Kocaeli ç) Elektronik tebligat adresi: 25871-71449-06188 2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2 nci maddelerde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmiştir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

Madde 3- Sözleşmenin dili

3.1. İşbu sözleşme Türkçe olarak düzenlenmiştir. Sözleşmenin yorumunda ve uygulanmasında Türkçe metin esas alınır.

Madde 4- Tanımlar

4.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında; a) "Hizmet": EK-A'da kapsamı belirlenen veri merkezi barındırma, sistem işletim, yedekleme ve 7/24 izleme faaliyetlerini, b) "İdare Verisi": İdarenin, müşterilerinin veya personelinin Hizmet kapsamında işlenen, saklanan veya iletilen her türlü verisini, c) "Kritik Sistem": İdarenin bankacılık faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi için zorunlu olan ve EK-A'da ayrıca işaretlenen sistemleri, ç) "Destek Hizmeti Mevzuatı": Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik ile Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'i ifade eder.

Madde 5- İşin tanımı ve kapsamı

5.1. Yüklenici, EK-A'da nitelik ve nicelikleri belirtilen Hizmet'i, sözleşme hükümlerine ve Destek Hizmeti Mevzuatı'na uygun olarak ifa etmeyi taahhüt eder. 5.2. Yüklenici, işbu sözleşme kapsamında destek hizmeti kuruluşu sıfatını haiz olup Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bu sıfattan doğan tüm yetkilerini kabul ettiğini beyan eder.

Madde 6- Sözleşmenin türü, bedeli ve süresi

6.1. İşbu sözleşme birim fiyat esaslı olup, toplam sözleşme bedeli KDV hariç 12.400.000 TL (onikimilyondörtüyüzbin Türk Lirası)'dır. 6.2. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren kırk sekiz (48) aydır. 6.3. İdare, sözleşme süresini aynı şartlarla ve tek taraflı olarak on iki (12) aya kadar uzatmaya yetkilidir. Bu hâlde birim fiyatlar değişmez.

Madde 7- Ödeme yeri ve şartları

7.1. Hak ediş bedelleri, muayene ve kabul komisyonunca düzenlenecek tutanağın onaylanmasını ve usulüne uygun faturanın İdareye tebliğini müteakip otuz (30) gün içinde ödenir. 7.2. Yüklenici, ödemelerin gecikmesi hâlinde Hizmet'i durduramaz, askıya alamaz veya kalitesini düşüremez.

Madde 8- Teminata ilişkin hükümler

8.1. Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından önce kesin teminat vermekle yükümlüdür. 8.2. Kesin teminata ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. 8.2.1. Kesin teminat tutarı, sözleşme bedelinin %6'sı oranındadır. 8.2.2. Kesin teminat, sözleşme konusu işin tamamlanmasını ve garanti süresinin dolmasını müteakip Yükleniciye veya sigorta şirketine iade edilir. 8.2.3. Yüklenicinin sözleşmeye aykırı davranması hâlinde kesin teminat, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın İdarece gelir kaydedilir.

Madde 9- Cezalar

9.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir. 9.1.1. Kritik Sistem'lerde EK-B'de taahhüt edilen kullanılabilirlik oranının altında kalınması hâlinde, gecikilen veya kesinti yaşanan her saat için sözleşme bedelinin binde ikisi (%2) oranında ceza uygulanır. 9.1.2. Yüklenicinin, EK-B'de belirlenen müdahale sürelerine uymaması hâlinde her aykırılık için sözleşme bedelinin on binde beşi (%0,5) oranında ceza uygulanır. 9.2. Kesilecek cezaların toplam tutarı, hiçbir durumda sözleşme bedelinin %30'unu geçemez. Bu oranın aşılması hâlinde İdare, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. 9.3. Cezalar, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması hâlinde ceza tutarı Yükleniciden ayrıca tahsil edilir. 9.4. Ceza uygulanması, İdarenin genel hükümlere göre doğmuş tazminat taleplerini ve fesih hakkını ortadan kaldırmaz.

Madde 10- Gizlilik ve sır saklama

10.1. Yüklenici, Hizmet'in ifası sırasında öğrendiği İdareye ve İdarenin müşterilerine ait her türlü bilgiyi süresiz olarak gizli tutmakla yükümlüdür. 10.2. Yüklenici, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 73 üncü maddesi kapsamındaki banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgileri hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşamaz; bu bilgileri işin ifası dışında hiçbir amaçla kullanamaz. 10.3. Yüklenici, personelinin ve alt yüklenicilerinden işbu maddedeki yükümlülüklerle aynı kapsamda yazılı gizlilik taahhüdü almakla yükümlüdür. 10.4. Gizlilik yükümlülüğünün ihlali hâlinde Madde 15'teki sorumluluk sınırlaması uygulanmaz.

Madde 11- İdare Verisinin işlenmesi ve lokasyonu

11.1. Yüklenici, İdare Verisi bakımından 6698 sayılı Kanun anlamında veri işleyen sıfatıyla hareket eder ve yalnızca İdarenin yazılı talimatları doğrultusunda işlem yapar. 11.2. Yüklenici, İdare Verisi'ni İdarenin yazılı onayı olmaksızın hiçbir amaçla kopyalayamaz, çoğaltamaz veya üçüncü kişilere aktaramaz. 11.3. İdare Verisi'nin birincil ve ikincil kopyaları münhasıran Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan veri merkezlerinde tutulur. Yurt dışına her türlü aktarım İdarenin önceden alınmış yazılı onayına ve 6698 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinde öngörülen şartların sağlanmasına bağlıdır. 11.4. Yüklenici, uzaktan erişim dâhil olmak üzere İdare Verisi'ne erişen tüm personelin kimlik ve erişim kayıtlarını en az on (10) yıl süreyle saklar ve İdarenin talebi hâlinde ibraz eder.

Madde 12- Bilgi güvenliği ve ihlal bildirimi

12.1. Yüklenici, Destek Hizmeti Mevzuatı'nda öngörülen teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür. 12.2. Yüklenici, bir bilgi güvenliği ihlalini öğrenmesinden itibaren en geç yirmi dört (24) saat içinde İdareye yazılı bildirimde bulunur; kök neden analizi raporunu beş (5) iş günü içinde sunar. 12.3. Yüklenici, İdarenin Kişisel Verileri Koruma Kuruluna ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna yapacağı bildirimler için gerekli bilgi ve belgeyi gecikmeksizin sağlar.

Madde 13- İş sürekliliği

13.1. Yüklenici, Kritik Sistem'ler için azami kesinti süresinin (RTO) iki (2) saati, azami veri kaybı süresinin (RPO) beş (5) dakikayı aşmayacağı bir felaketten kurtarma düzeni kurmak ve işletmekle yükümlüdür. 13.2. Felaketten kurtarma tatbikatı yılda en az iki (2) kez İdarenin gözetiminde icra edilir. Tatbikat sonuç raporu on (10) iş günü içinde İdareye sunulur.

Madde 14- Denetim, muayene ve kabul

14.1. İdare, İdarenin bağımsız denetçisi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Yüklenicinin işbu sözleşme kapsamındaki sistem, süreç, defter, kayıt ve belgelerini yerinde veya uzaktan denetleme yetkisini haizdir. Yüklenici, tüm bilgi işlem sistemini denetim amaçlarına uygun olarak denetim yapan personele açmak zorundadır. 14.2. Olağan denetimler en az on (10) iş günü önceden bildirilir. İhlal şüphesi veya düzenleyici otorite talebi hâlinde önceden bildirim şartı aranmaz. 14.3. Denetim sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar, İdarenin belirleyeceği süre içinde ve Yüklenicinin masrafları kendisine ait olmak üzere giderilir. 14.4. Hizmet'in muayene ve kabul işlemleri, İdarece oluşturulacak komisyon marifetiyle aylık dönemler hâlinde yapılır.

Madde 15- Yüklenicinin tazmin sorumluluğu

15.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme, personel veya yöntem seçilmesi, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. 15.2. Yüklenicinin işbu sözleşmeden doğan toplam tazmin sorumluluğu, sözleşme bedelinin iki (2) katı

ile sınırlıdır. 15.3. Gizlilik ihlali, banka sırrı veya müşteri sırrının ifşası, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülüklerin ihlali, kasıt ve ağır kusur hâllerinde Madde 15.2'deki sınırlama uygulanmaz. 15.4. Yüklenici, sözleşme konusu iş nedeniyle üçüncü kişilere verilecek zararlar bakımından mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak ve poliçeyi sözleşme süresince geçerli tutmakla yükümlüdür. Sigorta bedeli sözleşme bedelinden az olamaz.

Madde 16- Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar

16.1. Yüklenici, işin tamamını veya bir kısmını İdarenin önceden alınmış yazılı onayı olmaksızın alt yükleniciye yaptıramaz. 16.2. Onaylanan alt yükleniciler EK-C'de listelenir. Listede yapılacak her değişiklik İdarenin yazılı onayına tabidir. 16.3. Yüklenici, alt yüklenicilerin fiil ve ihmallerinden kendi fiili gibi ve müteselsilen sorumludur.

Madde 17- Kaynak kod emaneti (escrow)

17.1. Yüklenici, Hizmet kapsamında kullanılan kendi geliştirdiği yazılımların kaynak kodunu, derleme yönergelerini ve teknik dokümantasyonunu, Taraflarca müştereken belirlenecek bir emanetçi kuruluşa tevdi etmekle yükümlüdür. 17.2. Emanet edilen kaynak kod; Yüklenicinin iflası, faaliyetini durdurması, sözleşmeyi esaslı surette ihlal etmesi veya bakım yükümlülüğünü otuz (30) günden fazla yerine getirmemesi hâllerinde İdareye teslim edilir. 17.3. İdare, teslim aldığı kaynak kodu yalnızca Hizmet'in sürdürülmesi amacıyla kullanabilir.

Madde 18- Çıkış ve devir desteği

18.1. Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi hâlinde Yüklenici, İdarenin talebi üzerine altı (6) aya kadar devir desteği sağlar. 18.2. Yüklenici, İdare Verisi'nin tamamını yaygın kullanılan açık bir formatta otuz (30) gün içinde İdareye teslim eder ve kendi sistemlerindeki nüshaları imha ederek tutanakla belgeler. 18.3. Yüklenici, hiçbir gerekçeyle İdare Verisi üzerinde hapis hakkı ileri süremez.

Madde 19- Mücbir sebepler

19.1. Tarafların kontrolü dışında gelişen, öngörülemeyen ve önlenemeyen hâller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep hâlinde etkilenen taraf durumu beş (5) iş günü içinde karşı tarafa bildirir. 19.2. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi hâlinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Madde 20- Sözleşmenin feshi

20.1. Yüklenicinin sözleşme hükümlerine aykırı davranması hâlinde İdare, en az on (10) gün süreli yazılı ihtarda bulunur. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi hâlinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 20.2. Gizlilik, banka sırrı, kişisel verilerin korunması yükümlülüklerinin ihlali ile Destek Hizmeti Mevzuatı'na aykırılık hâllerinde ihtar şartı aranmaksızın derhâl fesih hakkı doğar. 20.3. İdare, kamu yararı veya düzenleyici otorite talebi gerekçesiyle sözleşmeyi altmış (60) gün önceden bildirimde bulunarak tazminatsız feshedebilir.

Madde 21- Devir ve temlik

21.1. Yüklenici, sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını İdarenin yazılı onayı olmaksızın devir ve temlik edemez.

Madde 22- Hüküm bulunmayan hâller

22.1. İşbu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hâllerde genel hükümlere göre hareket edilir.

Madde 23- Anlaşmazlıkların çözümü

23.1. İşbu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 24- Yürürlük

24.1. Yirmi dört (24) maddeden ibaret işbu sözleşme, taraflarca 12.01.2026 tarihinde imzalanmış ve imzalandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

EK-A İŞ TANIMI VE TEKNİK ŞARTNAME

EK-B HİZMET SEVİYESİ TAAHHÜTLERİ EK-C ONAYLI ALT YÜKLENİCİ LİSTESİ